

[5] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 국유지 유상취득 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ○○남부권주거복지센터 부장대우 행정3급 최★★
4. 내 용 :

관련자 최★★는 2017. 2. 7.부터 2018. 1. 25.까지 ○○지역본부 ↑↑관리부에서 ■■■■■권 택지개발사업지구 보상업무를 담당하였고,

○○지역본부에서는 ■■■■■권 택지개발사업지구에 편입된 □□□□부 소유 국유지(18필지, 2,286㎡)를 아래 [표 8]과 같은 절차를 거쳐 손실보상협의 요청 후 유상취득 하였다.

[표 8] □□□□부 소유 국유지 유상취득 진행경과

일자	진행 경과	세부 내용
2013. 11. 29.	▪ 무상귀속 협조 요청 (▲▲시 → ♠♠♠♠관리공사)	▪ 🖐🖐동 ***-3등 18필지 무상귀속가능여부 문의
2013. 12. 17.	▪ 협조 요청에 대한 회신 (♠♠♠♠관리공사 → ▲▲시)	▪ 무상귀속 대상이 아니며, 손실보상 대상임
2014. 6. 9.	▪ 실시계획 변경 승인	▪ (협의의견)무상귀속 대상이 아니며, 손실보상 대상임 → (조치계획) 관계법령에 따라 국·공유지 무상귀속 및 손실보상 협의절차를 이행하겠음 📄 반영예정
2017. 4. 28.	▪ 해당필지 감정평가 의뢰 (LH → 감정평가업자)	▪ 2개 감정평가업자 의뢰
2017. 5. 29.	▪ 손실보상협의 요청 (LH → ♠♠♠♠관리공사)	▪ 손실보상협의 요청금액 : 197,429,500원
2017. 6. 16.	▪ 토지 매매계약 체결 (♠♠♠♠관리공사 ↔ LH)	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 ‘국토계획법’이라 한다.) 제65조에 따르면 개발행위허가를 받은 자가 행정청⁹⁾인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있고,

택지개발사업 실시계획의 승인을 받은 자에게 무상으로 귀속되는 종래의 공공시설인지 여부는 실시계획승인 시점을 기준으로 판단하되, 그 승인 당시 종래 공공시설의 현실적인 이용 상황이 공부상 지목과 달라졌다고 하더라도 관리청이 공용폐지를 하지 아니하고 종래의 공공시설을 국유재산법이나 지방재정법에 따른 공공용 재산으로 관리하여 왔다면 사업시행자에게 무상으로 귀속된다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2002다59863 판결).

또한 관련 판례에서는 실시계획승인 당시 현실 이용 상황이 도로 등 공공시설일 경우 공공개시결정 여부와 상관없이 무상귀속 대상이 되는 종래의 공공시설임을 분명히 판시하고 있다(서울지방법원 2014. 7. 11. 선고 2015다218723 판결¹⁰⁾, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2017다237148 판결¹¹⁾).

한편, □□□□부 「특별법상의 국유재산 무상귀속 관련 처리지침」¹²⁾은 국토

9) 「한국토지주택공사법」 제19조에 따르면 국토계획법 제65조 및 제99조를 적용하는 경우에는 한국토지주택공사를 행정청인 시행자로 본다고 규정되어 있음

10) 관계법령 등에서 정하는 무상귀속대상인 공공시설은 공용개시결정을 통해 현실적으로 공공시설로 사용되는 시설은 물론, 공용개시결정을 통해 공공시설로 사용되다가 이용 상황이 달라졌으나 공용폐지가 이루어지지 않고 관계법령에 따라 공공용재산으로 관리되어 온 시설, 공용개시결정은 없었으나 사업계획 승인 당시 현실적으로 공공시설로 사용되고 있는 시설도 포함한다.

11) 실시계획승인 이전에 이미 도로 등 행정재산으로 실제 사용 중인 경우 법령에 의하여 지정되거나 행정처분으로써 공공용으로 사용하기로 결정한 사실이 없었더라도 국유재산법상 행정재산으로서 공공용 재산에 해당하고 국토계획법 제65조 제1항에 따른 종래의 공공시설임

12) □□□□부 ✕✕✕✕과-4746(2009.12.29)

계획법 제2조 등 개별 법률에서 규정하고 있는 ‘공공시설’로서, 일반재산의 경우 사실상 명확하게 공공시설로 활용되고 있는 재산을 무상귀속 대상재산으로 규정하고 있다.

그러나 위 본부에서는 아래 [표 9]와 같이 위 국유지가 실시계획승인 시점(2009. 12. 14.) 기준으로 공부상 지목이 공공시설로 되어 있고, 현황도 명확하게 다중의 이용에 제공되는 공공시설인 무상귀속 대상임에도 불구하고, 국유지 위탁관리기관인 ♠♠♠♠관리공사의 무상귀속 대상이 아니라는 통보에 따라 별도 재검토 없이 유상으로 취득하였다.

[표 9] □□□□부 소유 국유지 유상취득 내역

순번	소재지번	지목	이용현황	면적(㎡)	보상금(원)	소유자	비고
1	♣♣동 329-3	도	도로	290	41,035,000	국(□□부)	
2	♣♣동 329-20	천	천	313	44,289,500	국(□□부)	
3	♣♣동 332-70	도	도로	10	1,455,000	국(□□부)	
4	♣♣동 332-72	도	도로	26	2,002,000	국(□□부)	
5	♣♣동 332-73	도	도로	73	5,621,000	국(□□부)	
6	♣♣동 332-74	도	도로	73	5,621,000	국(□□부)	
7	♣♣동 358-3	도	도로	20	1,380,000	국(□□부)	
8	♣♣동 359-9	도	도로	17	1,309,000	국(□□부)	
9	♣♣동 395-4	도	전	53	9,752,000	국(□□부)	‘전’으로 평가
10	♣♣동 517-4	도	도로	23	1,472,000	국(□□부)	
11	♣♣동 526-2	도	도로	69	4,830,000	국(□□부)	
12	♣♣동 767-5	도	도로	13	832,000	국(□□부)	
13	♣♣동 799-4	도	도로	20	1,060,000	국(□□부)	
14	♣♣동 800-2	구	구거	638	33,814,000	국(□□부)	
15	♣♣동 806-11	도	도로	215	13,760,000	국(□□부)	
16	♣♣동 806-18	도	도로	50	3,200,000	국(□□부)	
17	♣♣동 806-21 ¹³⁾	도	도로	337	23,927,000	국(□□부)	
18	♣♣동 812-2	구	구거	46	2,070,000	국(□□부)	
계				2,286	197,429,500		

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

13) ♣♣동 806-21와 일단의 토지로서 도로로 이용되고 있는 연접토지 828-2(도, 288㎡, ◆◆◆◆부)의 경우 지자체(●●북도 농업정책과)와 무상귀속 협의 완료됨

따라서 ♠♠♠♠관리공사에 지급한 위 국유지에 대한 손실보상금(197,429,500원)을 회수할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 국유지 취득업무를 부적정하게 처리한 관련자 행정3급 최★★에게 ‘주의’를 촉구하시고(주의),

② 공사가 지급한 ■■■■■권지구 국유지 취득금액 197백만 원을 국가에 대해 부당이득반환 청구를 하시기 바랍니다(시정(회수)).